

Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, representada pelo Secretário, Sr. Hermes Gomes de Abreu e a Associação de Ensino Profissional - ASSEPRO, representada pelo Sr. Geraldo Donizetti Peres, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados, voltados para ações de qualificação profissional, contemplando as seguintes atividades: orientação, seleção, execução da programação de cursos, da parte do Subprograma - "Jovens em Situação de Risco Social", conforme Plano Estadual de Trabalho - ano 1997, aprovado pelo Ministério do Trabalho.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e BRANCO DE BARROS.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO.

Processo nº 2.909-3/98
Interessado TEODORO ANTÔNIO BITENCOURT
Assunto Aposentadoria voluntária.
Relator CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS

ACÓRDÃO Nº 2.356/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 8187/98 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR a Portaria nº 045/98, de fl. 155-TC, do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Jaciara - PREV-JACI, assinado pelo Diretor Executivo, Sr. Camilo do Nascimento e pelo Prefeito Municipal, Sr. Celso Oliveira Lima e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 154-TC, de aposentadoria voluntária do Sr. TEODORO ANTÔNIO BITENCOURT, Encarregado de Cemitério, Padrão "03", Classe "H", lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com proventos integrais, conforme Processo PREV-JACI nº 002/97, a partir desta data, até posterior deliberação, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, observado o art. 196, inciso III, alínea "b" e art. 76, da Lei nº 470/91, de 03.06.91, art. 13, § 1º, inciso II, da Lei nº 652/96, de 16.10.96, considerando-se revogada a Portaria nº 001/98, de 16.02.98.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO.

Processo nº 14.967-0/98
Interessada IZAURA FERREIRA DE SOUZA
Assunto Aposentadoria voluntária.
Relator CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS

ACÓRDÃO Nº 2.357/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 8.219/98 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 29-TC, de aposentadoria voluntária da Sra. IZAURA FERREIRA DE SOUZA, no cargo de Professor, Classe "E", Nível "06", nomeada, em caráter efetivo, pelos Decretos nº 2.274, de 14.01.83 - D.O. de 14.01.83 (22 h semanais) e 818, de 07.08.84 - D.O. de 07.08.84 (22 h semanais), elevada de nível de habilitação no Magistério Público Estadual, conforme Parecer nº 886/87/SEC, de 21.04.87 - Processo nº 14.075/87, transposta para o regime integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, pela Portaria nº 3.663/89/SEC, de 22.06.89 - D.O. de 03.08.89, promovida por antiguidade de Classe, de acordo com a Portaria nº 1.062/96/SEDUC, de 20.05.96 - D.O. de 21.06.96, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1º e 2º Graus "13 de Maio", município de Pedra Branca, com proventos integrais, nos termos da alínea "b", inciso III, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual, mais o Parágrafo Único do artigo 55, da Lei

nº 4.566, de 24.06.83 e Parágrafo Único, do artigo 61, do Decreto nº 751, de 27.06.84, que a regulamentou, acrescentando a vantagem do inciso III, do artigo 219 (remuneração da última classe e referência), combinado com o artigo 276, ambos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, as disposições da Lei 5.076, de 02.12.86 (transposição 40 h semanais), regulamentada pelo Decreto nº 2.941, de 23.10.90, com aplicação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente justificadamente o Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO.

Processo nº 14.938-4/98
Interessada ELIZABETH SODRÉ BRITO
Assunto Aposentadoria por invalidez.
Relator CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ

ACÓRDÃO Nº 2.358/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 7.858/98 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 20-TC, de aposentadoria por invalidez da Sra. ELIZABETH SODRÉ BRITO, na categoria funcional de Auxiliar de Serviços Gerais I, Referência "04", declarada estável no Serviço Público Estadual, pelo Decreto nº 2.173, de 21.12.89 - D.O. da mesma data, enquadrada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, pelo Decreto nº 2.320, de 10.12.92 - D.O. da mesma data, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1º e 2º Graus "Marechal Dutra", município de Rondonópolis, com proventos integrais, nos termos do inciso I, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único, do artigo 140, da Constituição Estadual; mais o § 1º, inciso I, do artigo 213, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, com aplicação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96 (adicional por tempo de serviço).

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

Processo nº 6.773-3/98
Interessado ANTONIO NEVES DA SILVA
Assunto Aposentadoria voluntária.
Relator CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS

ACÓRDÃO Nº 2.359/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 7.855/98 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato GP nº 143/98, de fl. 04-TC, assinado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Eng.º Jaime Luiz Munaro e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 22-TC, de aposentadoria voluntária do Sr. ANTONIO NEVES DA SILVA, no cargo de Ajudante de Serviços Gerais, Referência "14", com o adicional por tempo de serviço de 14% (catorze por cento), nomeado, em caráter efetivo, através da Portaria nº 030/GP/90, de 18 de dezembro de 1.990, com proventos proporcionais a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias, arredondados para 08 (oito) anos, conforme artigo 116, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 006/94, de 21 de junho de 1.994, de serviços prestados, assim discriminados: 04 (quatro) anos, 0 (zero) mês e 13 (treze) dias prestados à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no regime do I.N.S.S. e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 14 (catorze) dias prestados à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no regime do FAPEN - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, criado pela Lei nº 998/94, de 29 de junho de 1994, acrescido do adicional de tempo de serviço, conforme artigo 6º, da Lei nº 998/94, de 29.06.94, nos termos da alínea "d", inciso III, do artigo 40, da Constituição Federal, combinado com a alínea "d", do inciso III, do

artigo 122, da Lei Orgânica Municipal e do disposto na alínea "d", do inciso II, do artigo 2º, da Lei 998/94, de 29.06.94.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e BRANCO DE BARROS.

Ausentes, justificadamente, os Conselheiros: OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

Processo nº 3.653-8/98 e 22.436-7/97-apeço
Interessado DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS
Assunto Instrumento Contratual nº 127/94/00/00-P.JUR., firmado entre o interessado e a Firma AMAGGI - Construções de Rodovias Ltda, no valor de R\$ 1.993.243,82.
Relator CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI

ACÓRDÃO Nº 2.360/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 4.305/98 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Instrumento Contratual nº 127/94/00/00-P.JUR., de fls. 04 a 11-TC, firmado entre o DVOP, representado pelo Presidente, Eng.º Zanete Ferreira Cardinal e a Firma AMAGGI - Construções de Rodovias Ltda, representada pelo Sr. Hugo de Carvalho Ribeiro, bem como o Termo Aditivo nº 127/94/01/01-P.JUR., de fls. 03 a 05-TC, do Processo nº 22.436-7/97-apeço, firmado entre o DVOP, representado pelo Presidente, Eng.º Vítor Cândia e a citada Firma, representada pelo mesmo representante; objetivando a execução dos serviços de restauração da Rodovia MT 235, Trecho: 235EMT0125-0 ao 235EMT0130-4, Sub-Trecho: km 93,9 - Sapezal / Rio Juruena, numa extensão de 53,4 km; recomendando-se ao Presidente do DVOP, que encaminhe a esta Corte de Contas, a respectiva prestação de contas e o Termo de Recebimento Provisório dos Serviços.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e BRANCO DE BARROS.

Ausente justificadamente o Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO.

Processo nº 14.908-3/98
Interessada MARIA JOSÉ GOMES DA CRUZ
Assunto Aposentadoria voluntária.
Relator CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS

ACÓRDÃO Nº 2.361/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, em rejeitar a preliminar constante do Parecer nº 7.899/98 da Procuradoria de Justiça e, no mérito, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer Oral do Procurador de Justiça, em DENEGAR REGISTRO ao Ato Governamental de fl. 03-TC, referente à aposentadoria voluntária de MARIA JOSÉ GOMES DA CRUZ, no cargo de Professor, Classe "D", Nível "05", lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1º e 2º Graus "João Paulo I", município de Paranaíba, em razão de o vencimento base do cálculo de proventos de fl. 50-TC, não conferir com a atual tabela salarial da categoria.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, ARY LEITE DE CAMPOS, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e UBIRATAN SPINELLI.

Ausente, justificadamente, o Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO.

Processo nº 13.236-4/98
Interessada NEUZA ALVES DE SOUZA
Assunto Aposentadoria voluntária.
Relator CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ

ACÓRDÃO Nº 2.362/98: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, rejeitando a preliminar proposta no Parecer nº 7.560/98 da Procuradoria de Justiça, de acordo com o Parecer Oral